

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/3076/2014

अपीलार्थी श्री शंकर ठाकुर, मकान नं० 02, अलका इंडस्ट्रीज नीयर मोहाल बौरीपारा, अंबिकापुर
जिला सरगुजा (छ.ग.)

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, सरगुजा,
जिला सरगुजा (छ.ग.)

आदेश दिनांक 22/02/2016

यह द्वितीय अपील, अपीलार्थी श्री शंकर ठाकुर द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 19 के अंतर्गत उपरोक्त उत्तरवादियों के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में प्रकरण यह है कि अपीलार्थी ने अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त हेतु आवेदन पत्र दिनांक 23.07.2014, उत्तरवादी कं० 01, लोक प्राधिकारी को प्रस्तुत कर निम्नानुसार सूचना/जानकारी मांगी थी :-

“जिला सूरजपुर गठन पश्चात कार्यालय लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड सूरजपुर द्वारा जिले के निवासियों को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने की दिशा में क्या क्या विकास कार्य कितने कितने लागत के की दिशा में क्या क्या विकास कार्य कितने कितने लागत के और कहां कहां करवाये गये हैं। क्या क्या योजनाएं पूर्ण हुई हैं अथवा नहीं आदि पूर्ण नहीं हुए हैं तो कारण सहित जानकारी सत्यापित कर अविलम्ब देने का अनुरोध है।”

तत्पश्चात् अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत 30 दिवस की निर्धारित समयावधि में वांछित जानकारी प्राप्त न होने पर प्रथम अपील दिनांक 6.9.2014, प्रथम अपीलीय अधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, सूरजपुर को प्रस्तुत की गई। फिर भी वांछित जानकारी प्राप्त न होने पर अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत यह द्वितीय अपील आयोग को प्रस्तुत की गई है जो आयोग में दि. 13.11.14 को प्राप्त हुई है। दिनांक 7.9.15 की सुनवाई में उभयपक्षों को सुना गया।

आज दिनांक 22.2.16 को उपस्थित अपीलार्थी को सुना गया। अपीलार्थी के अनुसार पूर्व में उन्हें पत्र दि. 20.8.2015 के साथ जो जानकारी भेजी गई थी उसमें कोरे पन्ने थे। बाद में उन्हें दि. 3.2.16 को वांछित जानकारी प्राप्त हुई है। अर्थात् अत्यंत विलंब से जानकारी प्राप्त हुई।

प्रकरण के अवलोकन से ज्ञात होता है कि सूचना मांगने का आवेदन उत्तरवादी के कार्यालय में दि. 23.7.14 को प्रस्तुत किया गया। जिसके बाद उत्तरवादी ने पत्र दि. 20.8.15 द्वारा जानकारी प्रेषित की थी परंतु प्रेषित पन्ने कोरे थे जो अपीलार्थी ने दिखाये भी हैं। बाद में वांछित जानकारी उपलब्ध कराई गई है जिसे प्राप्त होना अपीलार्थी स्वीकार करते हैं। उत्तरवादी ने अन्य कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है जिसमें विलंब का कारण दर्शाया गया हो। चूंकि वांछित जानकारी प्रदान की जा चुकी है इसलिए जानकारी प्रदान करने के संबंध में अब कोई आदेश आवश्यक नहीं है। लेकिन यह स्पष्ट है कि वांछित जानकारी अत्यंत विलंब से प्रदान की गई है। अतः यह द्वितीय अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर आदेशित किया जाता है कि लोक प्राधिकारी कार्यपालन

अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड, सूरजपुर जिला सूरजपुर इस विलंब के लिए अपीलार्थी को हुई आर्थिक एवं मानसिक क्षति के लिए के अधिनियम की धारा 19 (8) (ख) के अंतर्गत रुपये 1,000 /— (एक हजार रुपये) क्षतिपूर्ति राशि इस आदेश प्राप्ति के 30 दिवस में प्रदान करें। आदेश तदनु रूप। प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-
जवाहर श्रीवास्तव
राज्य सूचना आयुक्त